



জেলা-মৌলভীবাজার।

মোকাম : সহকারী জজ আদালত, শ্রীমঙ্গল।

উপস্থিত : জনাব আয়েশা সিদ্দিকা আয়মন, সহকারী জজ।

মোকদ্দমা নং-৩১৩/২০১০ইং

আনোয়ারা আলী -----বাদীপক্ষ।

বনাম

১নং চান মিয়া গং -----বিবাদীগণ।

আদেশ নং-১০৩, তারিখ-২৭/৫/২৪ইং

অন্য প্রতিকারের জন্য ধার্য। বিবাদী পক্ষ পৃথক পৃথক হাজিরা দিয়াছেন। বাদী পক্ষ অনুপস্থিত।

নথি আদেশের জন্য পেশ করা হইল।

দেখিলাম। নথি আদেশের জন্য লওয়া হলো।

এখন বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা বাজে। বাদী পক্ষ অনুপস্থিত। এমতাবস্থায় মামলাটি খারিজ যোগ্য।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব, আদেশ হয় যে,

অত্র মোকদ্দমাটি বাদী পক্ষের পদক্ষেপের অভাবে খারিজ করা হলো।

আমার কথিত মতে লিখিত।

স্বাঃ/-

সহকারী জজ

শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

স্বাঃ/-

সহকারী জজ

শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

অনুলিপি কার

নকল বিভাগ
জেলা জজ অফিসে
মৌলভীবাজার।

মোকদ্দমা করা গেল।

সহযোগে

প্রবান হুসনা সহকারী

নকল বিভাগ
জেলা জজ আদালত, মৌলভীবাজার।

অবিকল সাহি মোহরযুক্ত নকল

প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জেলা জজ আদালত, মৌলভীবাজার
১৮৭২ সালের ১ম আইনের ৭৬ ধারা
মন্ত্রণালয়স্বত্ব।

“দেশপ্রেমের শপথ দিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন”



বাংলাদেশ কোর্ট ফি-২০০/-

আদালতের সিল

০৬/০৩/০৭

মোঃ আনোয়ার আলী
স্বাঃ/-
কামাল উদ্দিন আহমদ
চৌধুরী
এডভোকেট

মাননীয়,

সহকারী জজ আদালত, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

মোকদ্দমা নং-৩১৩/১০ ইং (স্বত্ব)।

আনোয়ারা আলী, পিতা মৃতঃ নিয়ামত উল্যা, সাকিনঃ শ্যামের কোনা, পোঃ মাতারকাপন, থানা/উপজেলা ও জেলাঃ মৌলভীবাজার।

বাদীপক্ষ।

বনাম

১নং চান মিয়া, ২নং চেরাগ মিয়া, ৩নং মতিন মিয়া, পিতা মৃত নবাব উল্যা, ৪নং জরিনা বেগম, স্বামী আং করিম, পিতা মৃতঃ নবাব উল্যা, সর্ব সাকিনঃ শ্যামের কোনা, পোঃ মাতারকাপন, থানা/উপজেলা ও জেলাঃ মৌলভীবাজার।

৫নং রন কুমার পাল, পিতা মৃতঃ রস পাল, ৬নং তাহির মিয়া, পিতা মৃত কাহির মিয়া, ৭নং আক্রম আলী, ৮নং নুরুল ইসলাম, পিতা মৃতঃ এছদ উল্যা, সর্ব সাং-শ্যামেরকোনা, পোঃ মাতারকাপন, থানা, উপজেলা ও জেলা-মৌলভীবাজার।

৯নং সুরেন্দ্র মোহন পাল, পিতা মৃত সূর্য মনি পাল, সাকিনঃ লাঠিয়াবিল, পোঃ শান্তিবাজার, থানাঃ কমলগঞ্জ, জেলাঃ ত্রিপুরা ভারত।

১০নং ইনছান মিয়া, পিতা মৃতঃ আব্দুল আলী, সাকিনঃ শ্যামের কোনা, পোঃ মাতারকাপন, থানা/উপজেলা ও জেলাঃ মৌলভীবাজার।

১১নং হাবিবুর রহমান, পিতা মোঃ ইলিয়াছ, সাকিনঃ ছয় কুট, পোঃ চৈত্র ঘাট থানা/উপজেলাঃ কমলগঞ্জ, জেলাঃ মৌলভীবাজার।

১২নং মিজানুর রহমান, পিতা মৃতঃ মর্তুজা মিয়া, সাকিনঃ বর্ষিজুড়া, পোঃ/থানা/উপজেলা ও জেলাঃ মৌলভীবাজার।

মূল বিবাদী পক্ষ।

১৩নং শ্রী বারিন্দ্র কুমার পাল, পিতা মৃতঃ রাজেন্দ্র কুমার পাল, সাকিনঃ শ্যামের কোনা, হাংসাং- ধর্মপুর, পোঃ মুন্সীবাজার, থানা/উপজেলাঃ কমলগঞ্জ।

১৪নং ননী কুমার পাল, পিতা মৃতঃ দিগেন্দ্র কুমার পাল, সাকিনঃ শ্যামেরকোনা, হাংসাং-নওয়াগাঁও, থানা/উপজেলাঃ শ্রীমঙ্গল।

১৫নং বিধু কুমার পাল, পিতা মৃতঃ দিগেন্দ্র কুমার পাল।

“দেশপ্রেমের শপথ নিব, দুর্নীতিকে বিদায় দিন”



বাংলাদেশ
কোর্ট ফি



১২/৮/৮৮

(২)

১৬ নং সুবাসিনী পাল, স্বামী মৃতঃ দিগেন্দ্র কুমার পাল, সর্ব সাকিনঃ শ্যামেরকোনা, পোঃ মাতারকাপন, থানা/উপজেলা ও জেলাঃ মৌলভীবাজার।

-----মোকবিলা বিবাদীপক্ষ।

বাদীপক্ষের আবেদন এই :-

০১। থানা/উপজেলা/জেলাঃ মৌলভীবাজার আদালতের এলাকাধীন নিম্ন ১ম তপশীল বর্ণিত .৩৬ শতক ভূমি বাদী এবং ১-৪ নং বিবাদীগণের মধ্যে লক্ত জয়েল ও মূল্যের তারতম্য অনুসারে By meats & bound বিভাগ বাটোয়ারা হইয়া বাদী পক্ষ ১ম তপশীলের অন্তর্গত ২য় তপশীল বর্ণিত ৬ শতক ভূমিতে বাদী পক্ষের দখল বজায় রাখিয়া বাদী পক্ষের স্বত্ব ১০ শতক ভূমি সম্পর্কে এক পৃথক ছাহাম পাওয়ার এবং বিবাদী পক্ষের অন্যায় দখল রহিতে উক্ত ১০ শতক ভূমিতে খাস দখল পাওয়ার দাবী।

০২। বাদী পক্ষের দাবীকৃত প্রাপ্য ছাহামের ভূমির বর্তমান মূল্য ৮০,০০০/=(আশি হাজার) টাকা আদালতের এলাকা নির্ণয়ার্থে এবং বাটোয়ারা আইন নির্দিষ্ট কোর্ট ফি সহযোগে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা গেল।

০৩। অপরাপর ভূমি সহ নালিশা ভূমি সাকিনঃ শ্যামের কোনা নিবাসী দিনাই রাম পালের একক স্বত্ব দখলীয় থাকাবস্থায় দিনাই রাম পাল তদীয় ত্যাজ্যবিশে ৪ পুত্র-রাজেন্দ্র কুমার পাল, ব্রজেন্দ্র কুমার পাল, শচীন্দ্র কুমার পাল, দিগেন্দ্র কুমার পাল কে রাখিয়া এবং এক স্ত্রী কৈলাশিনী পালকে রাখিয়া মারা যান। তৎপর আপোষ বাটোয়ারা মতে নালিশা জরিপী এস,এ, ২১৩৫নং দাগের পূর্বাংশের .১৬ শতক ভূমি নির্দিষ্ট সীমানায় ব্রজেন্দ্র কুমার পালের অংশে ও দখলে পড়ে এবং নাঃ ২১৩৫নং দাগের বক্রি পশ্চিমাংশের .২০ শতক ভূমি অপর শরিকান রাজেন্দ্র কুমার পালের অংশে পড়ে। সে মতে বিগত এস,এ, জরিপের সময় এস,এ, চূড়ান্ত ৩৫ এবং ৭৯ নং খতিয়ানে বর্ণিত দিনাই রাম পালের ৪ সন্তান রাজেন্দ্র গং এবং স্ত্রী কৈলাশিনী নামে অপরাপর দাগ সহ নালিশা দাগের ভূমি রেকর্ড হয়। তবে রেকর্ডের মন্তব্য কলামে নাঃ ২১৩৫ নং দাগে সাইল রকম মোট ৩৬ শতকের মধ্যে স্বত্ব দখল অনুসারে ৩৫নং খতিয়ানের মধ্যে .২০ শতক ভূমি একক ভাবে রাজেন্দ্র কুমার পালের নামে সঠিক ভাবে রেকর্ড হয় এবং নালিশা দাগের বক্রি .১৬ শতক ভূমি ব্রজেন্দ্র কুমার পালের নামে স্বত্ব দখল অনুযায়ী সঠিক ভাবে মন্তব্য কলামে রেকর্ড হয়। এস,এ, জরিপের পূর্বেই বর্ণিতাকারে উল্লেখিত ৩৫ এবং ৭৯ নং খতিয়ানের বিভিন্ন দাগের ভূমি অংশিদারগণের মধ্যে আপোষ মতে নির্দিষ্ট ভাবে বাটোয়ারা হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দাগে অংশিদারগণ দখলকার থাকায় নালিশা দাগ সহ প্রতিটি দাগ মন্তব্য কলামে সঠিক ভাবে স্বত্ব দখল অনুযায়ী ভাবে রেকর্ড হইয়াছে এবং রেকর্ডীয় অংশিদারগণের মধ্যে কোন ভূমি এজমাগিতে ছিল না এবং নহে। বর্ণিত কৈলাশিনী পাল ৪ পুত্র কে রাখিয়া মারা গিয়াছেন। নালিশা বহির্ভূত দূরবর্তী এস,এ, জরিপী ১৮৮৪ এবং ১৯০৭ দাগের ভূমি জনৈক খোয়াজ উল্ল্যার নিটক ইতি পূর্বে বিক্রয় করায় খোয়াজ উল্ল্যার নাম ও এস,এ, রেকর্ডে লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু

“দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুনীতিকে বিদায় দিন”



বাংলাদেশ
কোর্ট ফি



দুই
টাকা

(৩)

মন্তব্য কলামে বর্ণিত ২ টি দাগে সুনির্দিষ্ট ভাবে খোয়াজ উল্ল্যার দখলের বিষয় উল্লেখ আছে। ব্রজেন্দ্র কুমার পালের মৃত্যুতে তাহার ত্যাজ্যবিস্তে এক মাত্র মেয়ে ছায়া রানী পালের ছেলে ৫ নং বিবাদী রন কুমার পাল বটেন।

০৪। উল্লেখিত প্রকারে নালিশা ২১৩৫ দাগের পূর্বাংশের সুনির্দিষ্ট সীমানায় .১৬ শতক ভূমিতে ব্রজেন্দ্র কুমার পাল স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় উক্ত ভূমি একই সাকিন নিবাসী ঠাকুর ধন পালের স্ত্রী যোগ মায়া পালের নিকট বিক্রয় সাব্যস্ত করেন এবং ৩০/০১/৫৮ ইং তারিখের সম্পাদিত ১১৭৭ নং সাফ কবালায় উক্ত ভূমি যোগ মায়া বরাবরে বিক্রয় করিয়া স্বত্ব দখল সমজিয়া দেয়। উল্লেখিত .১৬ শতক ভূমি ব্রজেন্দ্র মোহন পালের একক স্বত্ব দখল থাকিলেও খরিদদার যোগ মায়া পালের অনুরোধে শ্রী দিগেন্দ্র পাল ও ব্রজেন্দ্র মোহন পালের সহিত বায়া হিসাবে দলিল সম্পাদন ও রেজিস্টারী করিয়া দেন। তবে যোগ মায়া পাল নামীয় বর্ণিত ১১৭৭ নং দলিলে তপশীলের পশ্চিমের চৌহদ্দায় সঠিক ভাবে নালিশা দাগের বক্রি ভূমিতে জোত রাজেন্দ্র পালের একক স্বত্ব দখলের কথা স্বীকৃত আছে। উক্ত দলিল ব্রজেন্দ্র পাল তাহার দখলীয় .১৬ শতক বিক্রয় করিয়া স্বত্ব দখল যোগ মায়াকে সমজাইয়া দেন। কিন্তু দলিলে ভ্রমাত্মক ভাবে অত্কর আকারে ৩ শোয়া লিখিত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যোগ মায়া .১৬ শতক এ দখলকার থাকেন। তৎপর যোগ মায়া পাল তাহার খরিদা নালিশা দাগের পূর্বাংশের .১৬ শতক ভূমিতে ধান্য ফসল ফলাইয়া উপস্বত্ব ভোগী ও গ্রাহী হইয়া আইসাবস্থায় ১-৪নং বিবাদীগণের পূর্ববর্তী নবাব উল্ল্যার নিকট তাহার খরিদা ২/৫/৬৯ ইং তারিখের সম্পাদিত ৩১৩৩নং রেজিস্টারী দলিলে বিক্রয় করিয়া স্বত্ব দখল সমজাইয়া দেন। উক্ত নবাব উল্ল্যা তাহার খরিদা ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার থাকিয়া ধান্য ফসল ফলাইয়া উপস্বত্ব ও গ্রাহী হইয়া আসিতে থাকাবস্থায় ১-৪নং বিবাদীকে ওয়ারিশান স্বত্ববান দখলকার রাখিয়া মারা গিয়াছেন।

০৫। রাজেন্দ্র মোহন পাল নালিশা দাগের পশ্চিমাংশে .২০ শতক ভূমিতে সুনির্দিষ্ট সীম সীমানায় স্বীকৃত মতে স্বত্ববান দখলকার থাকিয়া এক মাত্র পুত্র এ মোকদ্দমার ১৩নং 'বিবাদী বারিন্দ্র কুমার পালকে রাখিয়া মারা যান। উক্ত বারিন্দ্র কুমার পাল নালিশা বহির্ভূত তাহার বসত বাড়ী হস্তান্তর করিয়া পার্শ্ববর্তী ধর্মপুর গ্রামে চলিয়া যান। তবে নালিশা দাগের .২০ শতক ভূমি সহ তাহার মৌরসী কতেক ভূমিতে দখলকার থাকেন। উক্তবস্থায় এ মোকদ্দমার বাদী এবং ১২নং বিবাদী মিজানুর রহমান নালিশা দাগের .২০ শতকে বারিন্দ্র কুমার পালের স্বত্ব দখল দেখিয়া তাহা খরিদ করার প্রস্তাব দেন এবং ১৭/০২/০৪ ইং তারিখের সম্পাদিত ৯৭৪ নং রেজিস্টারী দলিলে খরিদ করেন। উক্ত দলিলে বাদীপক্ষ ভবিষ্যত বিবেচনায় তাহার কাকাত ভাই এ মোকদ্দমার ১৪নং মোকাঃ বিবাদী ননী কুমার পালকে ও বারিন্দ্র কুমার পালের সহিত দলিল দাতা হিসাবে রাখেন। তবে উক্ত দলিলে

“দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুনীতিকে বিদায় দিন”



বাংলাদেশ
বি
কে
১৫



১৫
১৫

(৪)

ক্রমাত্মক ভাবে ভূমির পরিমাণ .২০ শতক এর স্থলে .৩৬ শতক লিখিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উক্ত দলিলে বাদী এবং ১২নং বিবাদীর খরিদা স্বত্ব দখলীয় .২০ শতক ভূমি বটে।

০৬। বাদী এবং ১২নং বিবাদীর খরিদা এবং স্বত্ব দখল দেখিয়া এ মোকদ্দমার ৬-৮ এবং ১০/১১নং বিবাদীগণ নালিশা ভূমি .২০ শতক ভূমি তাহাদের নিকট বিক্রয় এর প্রস্তাব দেয় এবং নালিশা ভূমি নিয়া ৬-৯ এবং ১১নং বিবাদীর কতক ক্রটি দলিল উল্লেখ করেন। উক্ত বিক্রয়ের প্রস্তাব নিয়া বাদীর শরীকান মিজানুর রহমানের সহিত বর্ণিত নানারূপ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। তৎপর ১-৩, ৬-৮নং এবং ১১নং বিবাদী বাদীর দলিলের শরীকান ১২নং বিবাদী মিজানুর রহমান কে হস্তবশে নিয়া বাদীর অজ্ঞাতে অসাক্ষাতে গোপনে পরস্পর যোগাযোগী মূলে ও বেআইনী মতে উক্ত বিবাদীগণকে দলিল গ্রহিতা উল্লেখ এবং মিজানুর রহমান দলিল দাতা হইয়া নালিশা ভূমি আকর্ষণ করিয়া ২৭/১২/০৪ইং তারিখ যুক্ত ৬৭২৬নং মুক্তি পত্র নামা করণীয় দলিল সৃষ্টি করেন। মিজানুর রহমান নামীয় নাঃ ভূমি সংক্রান্ত কোন জরিপী রেকর্ড তৈরী হয় নাই বা মুক্তি পত্র দলিল দ্বারা স্বত্ব হস্তান্তর করার কোন Scope নাই। বিবাদী পক্ষের প্রচারে বাদী পক্ষ ১৭/১২/০৬ ইং তারিখে উক্ত মুক্তি পত্রের জবাবদা নকল উঠাইয়া মুক্তি পত্রের বিবরণে উল্লেখিত বিবাদীগণ নামীয় নানারূপ যোগাযোগী মূলক, অকার্য্যকারী পন বিহীন, পন, অকর্ম্ম্য দলিলাদির বিষয় জ্ঞাত হন। তৎপর বাদী পক্ষ তদ্বাসী করিয়া জানিতে এবং দেখিতে পারেন যে, উল্লেখিত ব্রজেন্দ্র মোহন পাল যোগমায়া পাল বারাবরে ৬/২/৫৮ইং তারিখের ১১৭৭ নং দলিলের মধ্যেস্থতাকারী ও দলিলের স্বাক্ষরী সুরেন্দ্র পাল নিজে গ্রহিতা হইয়া এবং নিঃস্বত্ববান ব্রজেন্দ্র মোহন পালকে দলিল দাতা করিয়া নালিশা দাগ মধ্যে নালিশা দাগের পশ্চিমাংশের .২০ শতক এর স্বীকৃত মালিক ব্রজেন্দ্র মোহন পালের ভূমির মধ্যে ১ পোয়া ৩ জুটি ভূমি নিয়া এক খানা যোগাযোগী দলিল সৃষ্টি করেন। এবং উক্ত দলিল দ্বারা সুরেন্দ্র পাল কখন ও নালিশা ভূমিতে দখলে যান নাই বা উক্ত দলিল কখন ও কার্য্যকরী হয় নাই। তৎপর স্বত্ব দখলীয় অবস্থায় সুরেন্দ্র পাল তাহার খরিদা উক্ত ভূমি একই সাকিনের আশ্রয় উল্ল্য নামীয় ২১/১/৭০ ইং তারিখের ১৪৫২নং রেজিষ্টারী যোগাযোগী দলিল করিয়া গোপন রাখেন। তৎপর উক্ত আশ্রয় পরবর্তীতে ১/৬/৭০ ইং তারিখের ৫১০৭ নং যোগাযোগী, অকার্য্যকরী, দলিল তাহির মিয়ার নামে সৃষ্টি করেন। এবং পরে তাহির মিয়া ৭/৮/১১নং বিবাদীগণ নামে আরও কতক যোগাযোগী বেআইনী, অকার্য্যকরী দলিল সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ব্রজেন্দ্র মোহন পালের এস,এ, ৩৫ নং খতিয়ানে নালিশা দাগে .২০ শতক ভূমি ব্রজেন্দ্র পালের বিক্রয়ের কোন অধিকার না থাকার বিষয় সঠিক ভাবে জানিয়া অনিয়া ৯ নং বিবাদী সুরেন্দ্র মোহন পাল ব্রজেন্দ্র মোহন কে বায়া করিয়া উক্ত .২০ শতক হইতে .১০ শতকের বেআইনী দলিল করিয়া পরে বিক্রয় দলিলের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সুরেন্দ্র মোহন পাল গোপনে আশ্রয় উল্ল্য নামে বিক্রয় দলিল সৃষ্টি করার পর পরই

“দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুনীতিকে বিদায় দিন”



(৫)

তাহারা বর্তমান সাকিন ভারতে স্থায়ী ভাবে চলিয়া গিয়াছেন। তৎপর অপরাপর বিবাদীগণ পরবর্তীতে একে অন্যে যোগাযোগ করিয়া নালিশা দাগের ভূমি নিয়া পরবর্তীতে দলিল গুলি বেআইনী মতে সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন।

০৭। বাদী পক্ষ তদ্বাসী করিয়া আরো জানিতে পারেন ১-৪ নং বিবাদীগণের পিতা নবাব উল্লাহ তাহার নামে নালিশা ২১৩৫ দাগের .৩৬ শতকের মধ্যে .২০ শতকের ভূমি ১৯৮৬ ইং তারিখে তাহার নামে এবং ৬নং বিবাদী তাহির তাহার নামে আরো .১০ শতক ভূমি ১৯৮৬ সনে নামজারী করিয়া রাখিয়াছেন। উক্ত নামজারী দুইটির কার্যক্রম বৈধ নহে। বাদী দলিলের শরীকান ১২নং বিবাদী মিজানুর রহমান তাহার .১০ শতক সম্পর্কে যে কোন রূপ আইনী বা বেআইনী দলিলাত সৃষ্টি করার তাহার অধিকারী রহিয়াছে। কিন্তু ১২নং বিবাদী বাদী পক্ষের .১০ শতক ভূমি নিয়া কোন রূপ মুক্তি পত্র দলিল বা কোন রূপ কার্যক্রম করার কোন অধিকার বা আইনতঃ কোন রূপ Scope নাই। বাদী পক্ষ নামজারী করার জন্য দরখাস্ত দিলে সরজমিনে তদন্ত হইয়া বাদীকে নালিশা দাগের মধ্যে উত্তর পশ্চিম কোনায় .০৬ শতকে দখলে পাইয়া উক্ত .০৬ শতক ভূমি সম্পর্কে বাদীর নামে ২০০৬-২০০৭ ইং সনের ১৫৪৩ নং নামজারী ও জমা খারিজ মোকদ্দমার আদেশ মতে ২য় তপশীলের ভূমি নিয়া ৫৫৯ নং নামজারী খতিয়ান হইয়াছে। বাদী উক্ত .০৬ শতকের সরকারী খাজনা ও আদায় করিয়াছেন এবং .০৬ শতকের পশ্চিমাংশে কতক মাটি ভরাট করিয়া পার্শ্ববর্তী দক্ষিণাংশের ভূমির সহিত একই লেবেলের তৈরী করিয়াছেন এবং কতকাংশে ফসলাদি ফলাইয়া উপস্থিত ভোগী হইয়া আসিতেছেন। ১৩নং বিবাদী স্থানান্তরে থাকার সুযোগে কতক বিবাদীগণ প্রায় ২ বছর যাবৎ নালিশা দাগের পশ্চিম দক্ষিণ দিকে ক্রমাগত নানা রূপ কাচা পাকা দোকান গৃহের স্থাপনা তৈরী করে জবর দখল করিতেছেন এবং প্রায় ২ মাস পূর্বে অপরাপর বিবাদীগণের যোগতায় ১০ নং বিবাদী ইনছান মিয়া ২য় তপশীলের .০৬ শতকের দক্ষিণাংশে অন্যায় দখল স্থাপন করিয়াছেন। উল্লিখিত প্রকারে ৬-১১নং বিবাদীগণ স্বত্ব দখলহীন নিঃস্বার্থবান ব্যক্তির নিকট হইতে বেআইনী অকার্যকর দলিলাত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সকল মূল বিবাদীগণ অন্যায় লাভবান হওয়ার প্রচেষ্টায় আছেন।

০৮। বাদী পক্ষ বর্ণিতাকারে রাজেন্দ্র কুমার পালের স্বীকৃত মতে প্রাপ্ত .২০ শতকের কবালা তাহার বৈধ একমাত্র উত্তরাধিকারী বারিন্দ্র কুমার পালের নিকট হইতে বাদী এবং ১২ নং বিবাদী যৌথ দলিলে খরিদ করিয়া মালিক স্বত্ববান দখলকার হন পরবর্তীতে ১২ নং বিবাদীর .১০ শতক ভূমি বাদ দিয়া বাকী .১০ শতক ভূমিতে খরিদা সূত্রে বাদী স্বত্ববান বটেন। কিন্তু সরজমিনে বাদী ২য় তপশীল বর্ণিত ভূমিতে .০৬ শতক দখলকার এবং বক্রি .০৪ শতক ভূমিতে এজামলিতে দখলকার থাকায় পৃথক করিয়া দেওয়ার জন্য বাদী ১-৪ নং বিবাদীগণকে তলব করিলে এবং অন্যায় দখল ছাড়িয়া দিতে ৬-৮ নং ১০/১১ নং বিবাদীগণকে বিগত ৩০/১২/০৬ ইং তারিখে তলব করিলে বিবাদীগণ প্রথমে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইয়া পরে ২৫/০২/০৭ ইংরেজী তারিখ মোতাবেক ১৪১৩

“দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন”



বাংলাদেশ
কোর্ট ফি



দুই টাকা

(৬)

বাংলার ১৩ইং ফাল্গুন তারিখ অধীকার করেন। উল্লেখিত প্রকারে বাদীপক্ষ .১০ শতক ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে পৃথক ছাহাম পাওয়ার হকদার ও অধিকারী বটেন। উল্লেখিত প্রকারে নালিশা ভূমি বাদী পক্ষ ক্রয় করার ও দখলে যাওয়ার তারিখ ১৭/০২/০৪ ইং তারিখ এবং বাদী পক্ষের তলবে বাদীর প্রাপ্য .১০ শতক ভূমি সংক্রান্ত ছাহাম পৃথক করিয়া দিতে অধীকারের তারিখ ২৫/০২/০৭ ইং তারিখ এবং তদ পরবর্তী পূর্ববর্তী ভিন্ন ভিন্ন তারিখ ও সময়ে নালিশের কারণ আদালতের এলাকায় উপজাত হইয়াছে।

০৯। অত্রএব বাদীপক্ষ প্রার্থনা করেন যেঃ-

ক) নিম্ন ১ম তপশীল বর্ণিত .৩৬ শতক ভূমি বাদী পক্ষ এবং ১-৪ নং বিবাদীগণের মধ্যে লক্ত জয়েল ও মূল্যের তারতম্য অনুসারে By Mests and Bound বিভাগ বাটোয়ারা হইয়া বাদীপক্ষ ১ম তপশীলের অন্তর্গত ২য় তপশীল বর্ণিত .০৬ শতক ভূমিতে বাদী পক্ষের দখল বজায় রাখিয়া বাদী পক্ষের স্বত্ব .১০ শতক ভূমি সম্পর্কে এক পৃথক ছাহাম পাওয়ার এবং বিবাদী পক্ষের অন্যায় দখল রহিতে উক্ত .১০ শতক ভূমিতে খাস দখল পাওয়ার দাবী।

খ) আদালত ন্যায় বিচারে বাদী পক্ষ আর যে যে আকারে যে যে উপকার পাওয়ার অধিকারী সাব্যস্ত হন তাহা পাওয়ার।

গ) সর্বাবস্থায় আদালত ব্যয় পাওয়ায় নিয়মে এ মোকদ্দমার ডিক্রি দিতে মর্জি হয়।

-৪ তপশীলঃ-

জেলাঃ থানা/উপজেলাঃ মৌলভীবাজার, মৌজাঃ শ্যামের কোনা, জে, এল, নং-১০২, এস,এ, খতিয়ান নং-৭৯, এবং ৩৫, এস, এ, দাগ নং-২১৩৫।

০১। উত্তরে-রাস্তা, দক্ষিণেঃ জরিপী ২১৮৫ দাগ সাবেক লোকরাম বর্তমানে আনর মিয়া, পূর্বেঃ জরিপী ২১৩৬ দাগ সাবেক সারদা পাল বর্তমানে তাহার ওয়ারিশান সাধন পাল গং, পশ্চিমেঃ শমসেরনগর রোড, ইহাতে সাইল রকম ----- .৩৬ শতক ভূমি।

"২য় তপশীল"

জেলাঃ থানা/উপজেলাঃ মৌজাঃ জে, এল, নং, খতিয়ান নং-এ,

০১। উত্তরে-রাস্তা, দক্ষিণেঃ অত্র দাগে ইনছান মিয়া, তদ দক্ষিণেঃ- হাবিবুর রহমান গং, পূর্বেঃ-নবাব উল্ল্যার ওয়ারিশান চান মিয়া গং, পশ্চিমে-শমসেরনগর রোড, ইহাতে উপরোক্ত চৌহদ্দা মতে দাগের মোট .৩৬ শতকের উত্তর-পশ্চিম কোনায় সাইল ভীট রকম ----- .০৬ শতক ভূমি।

-৪ সত্যপাঠঃ-

অত্র আর্জির লিখিত সমূহ বিবরণ আমার জ্ঞান বিশ্বাস মতে সত্য ও শুদ্ধ স্বীকারে অদ্য নিযুক্তীয় বিজ্ঞ কৌশলীর চেম্বারে উপস্থিত থাকিয়া অত্র সত্যপাঠে নিজ নাম দস্তখত করিয়া দিলাম। ইতি, তাং-০৬/০৩/২০০৭ ইং

মোঃ আনোয়ার আলী।

"দেশ প্রেমের শপথ লিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"